学習指導要領の法的根拠と読み方

第 5 回 学習ガイドと確認ワーク 法的根拠追補版

今日の目標

教育基本法と教育課程の法的根拠を理解し、基準と学校・教員の創意工夫の関係を考えます。その上で、工業科の目標・内容・内容の取扱いを、根拠となる場所を示して読みます。

解説・指定資料読解 70 分と確認活動・小休止 20 分の設計です。毎回の提出レポートは追加しません。条番号や判決年月日の暗記、法令や解説の全文読破も求めません。

部分	スライド	時間の目安
導入	1〜5	教材 10 分＋メモ 3 分
法的根拠と拘束力	6〜15	教材 20 分
構成と探し方	16〜23	教材 15 分＋クイズ 5 分・休止 2 分
工業科と授業の工夫	24〜35	教材 20 分＋休止 3 分・メモ 7 分
まとめ	36〜38	教材 5 分

最初のメモ 3 分

指導要領はどのような性格の文書だと考えていますか。教員が決められると思うことを一つ挙げ、その根拠がどこにあるか考えてください。

_____

_____

教育基本法から考える

教育基本法第 1 条は人格の完成と社会の形成者の育成、第 2 条は個人の価値や創造性、職業・生活との関連などの教育目標を示します。第 4 条の機会均等、第 6 条の発達に応じた体系的・組織的な教育も、専門教育を考える前提です。職業教育を、特定の作業を覚えることだけに狭めません。

第 16 条は不当な支配を受けない教育と、法律に基づく教育を求め、国の機会均等・水準維持向上の責任も示します。行政の基準設定は全て不当、行政による行為は常に適法、というどちらの単純化もしません。

法的根拠をたどる

文書	役割や根拠
教育基本法 法律	教育の目的・理念・基本原理を定める。
学校教育法 第 50〜52 条	高校教育の目的・目標と、学科・教育課程を文部科学大臣が定める根拠。
施行規則 第 84 条 省令	高校の教育課程は、大臣が公示する学習指導要領による。
学習指導要領 告示	法令の根拠をもつ教育課程の大綱的な基準。

教育基本法と学校教育法は、ともに法律です。前者の理念と後者による具体化の関係を、形式的な上下関係と混同しません。告示という名称だけで全ての告示の効力が同じとはいえず、根拠となる法令と内容を確かめます。中学校は学校教育法第 48 条・施行規則第 74 条、小学校は同法第 33 条・同規則第 52 条をたどります。

判例で確認する

旭川学力テスト事件の最高裁大法廷判決（1976 年 5 月 21 日）は、当時の中学校指導要領を全体として大綱的な基準と認めるとともに、教師の創意工夫や地域に応じた教育の余地にも言及しました。旧教育基本法第 10 条を扱う判決で、現行第 16 条の条文と混同しません。

伝習館高校事件の最高裁第一小法廷判決（1990 年 1 月 18 日）は、当時の高校指導要領の法規としての性質を認めました。いずれも当時の告示に関する判断で、現行の個々の記述を全て直接判定したものではありません。法的な基準性の説明から、個別の違反や処分が自動的に決まるわけでもありません。

基準と創意工夫の関係

大綱的な基準であることは、任意の参考資料という意味ではありません。一方で、全ての題材や授業方法が一律に決まるわけでもありません。本文と同じ告示ではない解説中の事例を、そのまま全員共通の実施義務と考えないようにします。

総則第 2 款 3(5)ア・イ（冊子 pp.25-26）は、内容の追加や指導順の工夫を認めています。ただし、目標や内容の趣旨から逸脱せず、生徒の負担を過重にしないこと、順序が特に指定される場合はそれを踏まえることなどの条件があります。

本文と解説の読み取り

本文第 1 章は総則、工業は第 3 章第 2 節です。工業の第 1 款は教科全体の目標、第 2 款は各科目、第 3 款は各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱いを示します。

本文の冊子 pp.241-242（使用 PDF243〜244 ページ目）を開き、第 2 款の「第 1　工業技術基礎」を読みます。次の科目に移る位置も見出しで確かめます。

科目内の見出し	読むこと
1　目標	育てる力。共通の書き出しと(1)〜(3)を合わせて読む。
2　内容	指導する事項。大きな項目とア・イ等の小項目を区別する。
3　内容の取扱い	対応する内容、指導上の配慮、範囲や程度を確かめる。

指定項目を対応させる

工業技術基礎の内容は、(1)人と技術と環境、(2)加工技術、(3)生産の仕組みです。内容(1)ア「人と技術」と、内容の取扱い 3(1)アの調査や見学の記述を対応させ、活動で何を理解するのかまで読みます。特定施設の見学を全国共通で指定するものではありません。

内容(1)ウ「環境と技術」と、内容の取扱い 3(2)アでは、環境に配慮した工業技術の意義や必要性を身近な事例で扱うことが示されています。「製品の材料や廃棄について考える」は、その記述を踏まえた授業案であり、原文に指定された活動ではありません。

第 3 款と解説も確認する

工業全体の第 3 款 1(2)、冊子 p.309 には、工業に関する各学科で工業技術基礎と課題研究を原則として全ての生徒に履修させる旨が示されます。対象の学科と「原則として」を省かず読みます。科目内の「3　内容の取扱い」と区別してください。

解説工業編は第 2 章第 1 節の冊子 pp.19-21（使用 PDF29〜31 ページ目）が対応箇所です。本文と章立てが違うため、科目名と項目の内容で対応を確かめます。解説の説明と自分の授業案も分けて記します。

確認クイズ 5 分

① 告示である学習指導要領は、単なる参考資料である。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 基準を踏まえ、題材や支援の方法を工夫できる。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 解説中の授業例は、全て同じ方法で行う義務がある。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料を見て答えて構いません。スライド 22 で解説を確認してください。

根拠と授業の工夫のメモ 7 分

各項目を 1〜2 文程度で整理します。「環境と技術」の例を使って構いません。完成した指導案や新たな調査は求めません。

指導要領の法的根拠と 授業の工夫との関係

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指定項目の目標・内容・取扱いの対応と参照箇所

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

それに基づく自分の授業案

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料への入口

教育基本法・学校教育法・施行規則 e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/

本文と解説 文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

判例 PDF と各法令への直接リンク、条文・参照箇所はスライドのノートに記載しています。条文の書き写しではなく、文言・趣旨・条件を確かめてください。法令等確認日 2026 年 11 月 2 日。